

1501008-62.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 24/06/2022

... o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se as alegações defensivas.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No presente caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

O réu LUÍS CLÁUDIO já foi condenado definitivamente pela prática do delito de tráfico ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

3ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

SENTENÇA

Processo nº:

1501008-62.2021.8.26.0628 - 2021/001444

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS CLAUDIO CUSUMANO DOS PRAZERES e outro - 051.343.532-80

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA MEDEIROS LENZ

V I S T O S.

LUÍS CLÁUDIO CUSUMANO DOS PRAZERES, qualificado às fls. 09, e SAYMON NASCIMENTO COSTA, qualificado às fls. 16, foram denunciados no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pelos fatos assim narrados na inicial (fls. 112-114):

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 19 de maio de 2021, por volta das 20h00min, na Estrada São Judas, nº 10, Água Morna, nesta cidade e Comarca de Embu das Artes, LUÍS CLÁUDIO CUSUMANO DOS PRAZERES, qualificado às fls. 09, e SAYMON NASCIMENTO COSTA, qualificado às fls. 16, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 285,07g de cocaína, acondicionada em 698 microtubos de plástico; 587,05g de maconha, acondicionada em 326 invólucros de plástico; e 93,55g de crack, acondicionado em 588 microtubos de plástico; sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 21 e laudo de constatação de fls. 23/25.

Segundo apurado, policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram LUÍS CLÁUDIO em atitude suspeita, vez que, que, ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, todavia, foi perseguido e abordado.

Em revista pessoal, foram encontradas no interior da sacola trazida por LUÍS CLÁUDIO dez porções de cocaína, dez porções de maconha e vinte porções de crack

que, ao ser indagado, revelou que o restante das drogas estava armazenado em uma viela próxima.

Os agentes policiais, então, diligenciaram até o local indicado e lá surpreenderam SAYMON que, ao notar a aproximação da guarnição, dispensou uma mochila e correu para dentro de uma casa.

No interior da mochila, foram localizadas o remanescente das drogas descritas, quais sejam, 568 porções de crack, 688 porções de cocaína e 316 porções de maconha. Em seguida, foi diligenciada a captura de SAYMON.

No particular, pela natureza e circunstâncias em que se desenvolveu a atuação policial, pela enorme quantidade e espécie de psicotrópicos apreendidos, acondicionados em porções individuais, prontos para a venda, resta cristalino que seriam destinados à venda.

Denúncia recebida em 31/05/2021 (fls. 116). Os réus ofereceram resposta (fls. 128/129 e fls. 142/143).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas em comum, sendo os réus interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (fls. 226-228).

A defesa de Luís Cláudio requereu a absolvição por falta de provas (fls. 229-231).

A defesa de Saymon, por sua vez, requereu a absolvição por falta de provas; alternativamente, a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a fixação de regime menos gravoso e a revogação da prisão preventiva. É o breve relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos descritos na exordial está bem delineada nos autos, ante o teor do boletim de ocorrência de fls. 18/20, do auto de exibição e apreensão de fls. 21, pelo laudo de exame químico-toxicológico acostado a fls. 155/157, segundo o qual o material apreendido, depois de submetido à avaliação pericial, apresentou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol vulgo "maconha", "Cocaína" e "Crack", substâncias listadas como entorpecentes na Portaria nº 344/98 do Ministério da Saúde.

A autoria, por sua vez, é certa e recai, sem sombra de dúvidas, sobre os acusados LUÍS CLÁUDIO e SAYMON.

Ouvidos em juízo, os policiais civis Anderson Pires Silva e Caio César Campos asseveraram, em síntese, que estavam em atividade de patrulhamento ostensivo quando avistaram um indivíduo em local de ponto de venda de drogas (LUÍS CLÁUDIO), que, ao perceber a aproximação da viatura policial, tentou evadir-se, aumentando a velocidade do passo, porém foi alcançado. Após a abordagem e revista pessoal, localizaram no interior de uma sacola que ele trazia consigo parte dos entorpecentes supracitados. Interpelado acerca da atividade de tráfico, LUÍS CLÁUDIO teria então revelado que próximo dali havia mais drogas e que estava responsável pela venda do entorpecente. Dirigindo-se até o local informado, os policiais relataram ter identificado SAYMON, que fugiu para dentro de uma residência, antes desvencilhando-se de uma mochila, a qual continha o restante das drogas supramencionadas. Ato consecutivo, adentraram na residência para onde SAYMON havia fugido e efetuaram sua prisão.

O acusado LUÍS CLÁUDIO, em seu interrogatório judicial, disse que é dependente químico e que estava transportando as drogas para seu consumo e para consumo de outro indivíduo, que lhe pagaria R\$ 200,00 pelo serviço de buscar os entorpecentes, bem como para ajudar a descarregar seu caminhão. Disse que já havia feito serviço semelhante para a mesma pessoa. Afirmou que a quantidade transportada era menor do que a que constou no auto de apreensão. Negou ter indicado o local onde SAYMON foi preso.

Por sua vez, o réu SAYMON, em juízo, negou os fatos. Argumentou que a mochila apreendida não era sua e que foi preso em casa, nada tendo os policiais encontrado de ilícito consigo. Disse que possui um irmão gêmeo de nome Sayron que havia sido

preso recentemente no mesmo local e acredita que por esse motivo os policiais quiseram lhe incriminar.

Como se pode perceber pela leitura das declarações, soam elas inverossímeis e fantasiosas.

Os policiais civis apresentaram testemunhos veementes, tanto com relação aos entorpecentes apreendidos com LUÍS CLÁUDIO quanto no sentido de que a mochila apreendida com entorpecentes foi dispensada por SAYMON antes de fugir para dentro de sua residência. Nada há nos autos que faça crer que as testemunhas pretendessem incriminar gratuitamente os acusados. A palavra dos policiais não tem menos valia só porque fazem parte da corporação civil, notadamente quando não se tem nos autos qualquer elemento indicativo de que quisessem incriminar injustificadamente os réus.

Assim, a prova dos autos é suficientemente harmônica e coesa a ponto de legitimar o decreto de condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando-se as alegações defensivas.

Causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006

No presente caso, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto não preenchidos os requisitos legais.

O réu LUÍS CLÁUDIO já foi condenado definitivamente pela prática do delito de tráfico de drogas na Ação Penal nº 0006037-49.2013.8.26.0176 (fl. 217), não sendo, portanto, primário.

Quanto a SAYMON, entendo igualmente inviável o benefício, pois já condenado na Ação Penal nº 1501018-43.2020.8.26.9628 pela prática também do delito de tráfico de entorpecentes, por sentença transitada em julgado em 30/06/2021 (fl. 221 destes autos e fl. 146 daquela ação penal), que embora não configure reincidência, caracteriza Maus Antecedentes.

Assim, o benefício da redução de pena deve ser afastado.

Passo a fixação da pena.

Réu Luís Cláudio

A Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, verifico que a natureza e a quantidade do entorpecente não merecem valoração negativa, não se mostrando exacerbadas diante do usualmente observado para o tipo. Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. A culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado apresenta condenação anterior transitada em julgado que caracteriza Maus Antecedentes, na Ação Penal nº 0007789-38.2001.8.26.0609, que tramitou na Comarca de Taboão da Serra (fl. 219). Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima é a coletividade. Presente uma circunstância judicial negativa (Maus Antecedentes), fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, uma vez que o acusado admitiu em juízo a prática delitiva, ao narrar ter aceitado dinheiro para buscar droga para terceira pessoa (art. 65, III, "d", do CP). Presente, ainda, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), tendo em vista que LUÍS foi condenado por sentença transitada em julgado antes do fato aqui em análise, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, na Ação Penal nº 0006037-49.2013.8.26.0176 (fls. 217-218). Por serem igualmente preponderantes, a atenuante e a agravante se compensam, de modo que a pena provisória permanece inalterada.

Na terceira fase, inaplicável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), como já fundamentado, de modo que a pena resta definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do

CP).

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado reincidente e condenado a pena superior a 4 (quatro) anos, já considerada a detração desde 20/05/2021 (prisão por este processo) (art. 387, §2º, do CPP).

Réu Saymon

A Lei nº 11.343/2006 prevê pena de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa para o delito de tráfico de entorpecentes.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo aos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, verifico que a natureza e a quantidade do entorpecente não merecem valoração negativa, não se mostrando exacerbadas diante do usualmente observado para o tipo. Não há nos autos elementos que desabonem a conduta social e a personalidade do réu. A culpabilidade não enseja maior reprovabilidade no caso concreto. O acusado apresenta condenação anterior transitada em julgado que caracteriza Maus antecedentes, na Ação Penal nº 1501018-43.2020.8.26.0628, que tramitou nesta Comarca de Embu das Artes (fl. 221 destes autos e fl. 146 daquela ação penal). Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias e as consequências delitivas não se afastam das usualmente observadas para este delito. A vítima é a coletividade. Presente uma circunstância judicial negativa (Maus antecedentes), fixo a pena-base pouco acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Assim, a pena provisória mantém-se igual à base.

Na terceira fase, inaplicável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), como já fundamentado, de modo que a pena resta definitiva em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Fixo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato, considerando as condições socioeconômicas do réu (art. 49, §1º, do CP).

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, porque se trata de acusado tecnicamente primário, condenado a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos (art. 33, §2º, "b", do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, a fim de:

A) CONDENAR o réu LUÍS CLÁUDIO CUSUMANO DOS PRAZERES, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato;

B) CONDENAR o réu SAYMON NASCIMENTO COSTA, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data do fato;

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando a quantidade de pena aplicada e, no caso de LUÍS CLÁUDIO, por se tratar de acusado reincidente (art. 44 do CP). Pelo mesmo motivo, não cabe a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).

Valor mínimo indenizatório (387, IV, do CP): deixo de fixar, tendo em vista a ausência de pedido do Ministério Público e a inviabilidade de avaliação concreta do prejuízo no caso de crimes desta natureza.

Direito de recorrer em liberdade (CPP, art. 387, § 1º): os réus permaneceram presos ao longo da instrução, situação que deve ser mantida diante da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias pessoais a evidenciar o risco de reiteração criminosa, uma vez que LUÍS CLÁUDIO é reincidente específico, e SAYMON, apesar de tecnicamente primário, já possui condenação definitiva pela prática do mesmo crime de tráfico de entorpecentes, o que demonstra que outras medidas diversas da prisão não foram até então suficientes para coibir o retorno à prática criminosa.

Por esse motivo, NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade e MANTENHO a prisão preventiva já decretada, com fundamento nos artigos 387, §1º, e 312, ambos do CPP. Oficie-se, recomendando-se os réus na mesma prisão em que se encontram. No

caso de SAYMON, todavia, deverá constar a necessária adaptação da prisão preventiva ao regime de pena aplicado (semiaberto), caso não esteja preso por outro processo. Detração: nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, constato que os acusados estão presos por este processo desde 20/05/2021, período que deverá ser computado para fins de detração e para concessão de benefícios.

Bens apreendidos: determino a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenha sido realizada.

Custas processuais: concedo justiça gratuita aos acusados.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III, CF), forme-se o PEC definitivo e oficie-se ao FUNAD informando o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (artigo 63, parágrafo primeiro da Lei 11.343/06).

PRI.

Embu das Artes, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA